

1504521-89.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que também era produto de crime de furto (Boletim de Ocorrência nº 2523928/2021), além de um trompete, um talonário de cheques e um celular produtos de crimes de furto contra vítimas diversas, conforme Relatório de Investigação de fls. 18/22.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a prática delitativa, pois disse que achou a carteira nacional de habilitação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504521-89.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504521-89.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2042350/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 17005111 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 1405/21/354 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2042350 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

RODRIGO GAETANO FAUSTINO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

RODRIGO GAETANO FAUSTINO, qualificado a fls. 23/27, foi denunciado como incurso no artigo 180 "caput" do Código Penal porque, segundo a denúncia, entre os dias 25 de maio de 2021 e 28 de janeiro de 2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o denunciado recebeu e ocultou, em proveito próprio, uma carteira nacional de habilitação (CNH), coisa que sabia ser produto de crime anterior de roubo, conforme boletim de ocorrência nº 1405/2021, da 54º Distrito Policial, desta Capital (fls. 04/05).

Segundo o apurado, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 04:40 horas, na Rua Moisés de Corena, altura do nº 620, Cidade Tiradentes, nesta Capital, a vítima

Manoel Magalhães Barbosa teve sua motocicleta e outros pertencentes roubados por quatro indivíduos não identificados, sendo que dentre os seus bens subtraídos estava a sua carteira nacional de habilitação (CNH), conforme Boletim de Ocorrência nº 1405/2021 (fls. 04/05).

Ocorre que posteriormente, em virtude uma investigação que apurava crime de roubo à residêncial, no dia 28 de janeiro de 2022, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados judiciais, dentre os quais havia de busca e apreensão e de prisão em desfavor do denunciado RODRIGO, os quais foram cumpridos no endereço residencial deste, Rua Arne Ragnar Enge, 49, Cidade Tiradentes, nesta Capital.

Naquela oportunidade, os policiais encontraram e prenderam RODRIGO que estava sozinho em sua residência, bem constaram que este ocultava a carteira nacional de habilitação (CNH) pertencente à vítima Manoel, bem como guardava o veículo Ford Fiesta, que foi utilizado para praticar o crime de roubo à residência e que também era produto de crime de furto (Boletim de Ocorrência nº 2523928/2021), além de um trompete, um talonário de cheques e um celular produtos de crimes de furto contra vítimas diversas, conforme Relatório de Investigação de fls. 18/22.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a prática delitativa, pois disse que achou a carteira nacional de habilitação da vítima Manoel em um campo de futebol e que o documento foi usado para cadastrar linhas telefônicas (fls. 23).

A vítima Manoel Magalhães Barbosa não teve condições de reconhecer os autores do crime de roubo (fls. 16).

O réu foi citado (fl. 68). Apresentou resposta a acusação (fls. 71/72). A denúncia foi recebida em 21 de abril de 2022 (fl. 50). Confirmado o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado ao final.

Nada requerendo na fase do art. 402 do CPP, as partes se manifestaram em debates. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Trata-se de acusação de receptação de um documento (Carteira Nacional de Habilitação).

Interrogado, o réu disse que achou a CNH em um campo de futebol e a fotografia era parecida com a de um amigo seu.

O Policial civil Denis Alves da Silva disse que houve um roubo a residência e o réu foi reconhecido, assim como havia digitais dele no veículo. Então foi cumprido mandado de busca e apreensão e mandado de prisão na casa do réu e foram encontrados vários objetos na residência do réu. Havia bastantes objetos na casa dele que eram produto de furto ou roubo, como trompete, e depois foram verificados que eram produto de furto ou roubo. Não se recorda exatamente do documento (CNH).

A testemunha Raison Zappa Gil policial civil do 69º DP, disse que a investigação se iniciou devido a roubo na residência, através de exame pericial foi encontrado digital no veículo utilizado no roubo a residência. Vítimas reconheceram o Rodrigo e foi expedido mandado de prisão temporária. Localizaram dentro da casa dele outros objetos produto de furto, dentre eles a CNH. A vítima foi encontrada no mesmo dia. Ela foi à delegacia e ela não reconheceu o Rodrigo. Ela reconheceu a CNH. Réu disse que encontrou a CNH no chão, mas também foram encontrados outros objetos produto de furto na casa dele, como instrumento musical e um carro, folha de cheque, dentre outros.

Cumpra reconhecer que procede o inconformismo da Defesa, pois o fato é atípico, diante da ausência de materialidade delitativa.

De fato, tem-se que o referido documento não possui valor econômico e, portanto, não pode ser objeto de crime contra o patrimônio.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUE EM BRANCO. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,

folhas de cheque não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que desprovidos de valor econômico, indispensável à caracterização do delito contra o patrimônio. Precedentes. 2. In casu, a conduta atribuída ao paciente consistiu na

receptação de um talão de cheques, objeto que não traz em si qualquer valoração econômica, não havendo ofensa, portanto, ao bem jurídico tutelado pela norma penal invocada." (HC 222503/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 15/03/2012, p. 29/03/12).

"CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA PARA, RECONHECENDO A ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVER O RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUES BANCÁRIOS. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, folhas de cheques não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que não possuem, em si, valor econômico, indispensável à caracterização do delito contra o patrimônio. 2. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para, reconhecendo a atipicidade da conduta, absolver o réu em relação ao crime de receptação de folhas de cheques bancários" (HABEAS CORPUS Nº 168.690- SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 15/02/2011).

Vale dizer, como o objeto subtraído não tem valor econômico e, portanto, a sua subtração, por si só, não constitui prejuízo patrimonial à vítima, diante da ausência de materialidade delitiva, a absolvição é de rigor.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e absolvo RODRIGO GAETANO FAUSTINO da acusação da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, que lhe foi imputada, fundamentando a absolvição no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA